

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5001364-73.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: RITA DE CASSIA OLIVEIRA CAMINHA

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

MEDIDA DE URGÊNCIA. ISENÇÃO IR. DOENÇA GRAVE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO EFETIVO CONTRADITÓRIO DA FAZENDA NACIONAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 300 CPC. PRINCÍPIO DA INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO NA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à medida de urgência apresentada, nos termos da fundamentação supra. Sem condenação em custas e honorários. Intimem-se. Preclusa esta decisão, certifique-se e dê-se baixa. Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2025.

5001364-73.2025.4.02.5101

510015412481 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5001364-73.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: RITA DE CASSIA OLIVEIRA CAMINHA

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência interposta pela parte autora em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspensão da exigibilidade do imposto de renda incidente sobre seus proventos de aposentadoria, bem como a repetição do indébito.

Requer o deferimento da tutela recursal ao argumento de ter sido documentalmente comprovado que o recorrente é portador de doença grave prevista em legislação de regência, havendo a probabilidade do direito pleiteado, além da urgência, ante a necessidade de possuir recursos para tratar da doença que está acometido.

Sem contrarrazões.

É o relatório do necessário. Decido.

VOTO

A decisão de evento 3 indeferiu a liminar nos termos abaixo colacionados e que ora se adota como razão de decidir:

"Para fins de concessão da tutela provisória de urgência, o art. 300 do CPC elenca dois pressupostos que devem estar cumulativamente presentes no caso concreto. São eles: fumus boni iuris e periculum in mora.

In casu, em que pese o disposto no verbete nº 598 da Súmula do STJ, não é possível o deferimento da tutela in alidita altera pars para suspensão da exigibilidade do crédito tributário apenas com base em documentos unilateralmente juntados pela autora.

Ainda que o laudo médico acostado à inicial esteja atualizado e informe acerca da doença acometida pelo recorrente, revela-se necessária dilação probatória para que a Fazenda Nacional se manifeste especificamente sobre o documento juntado pelo contribuinte ou apresente novas informações sobre o caso sob exame.

Ressalto que o respeito ao efetivo contraditório nas demandas envolvendo questões tributárias é o entendimento já externado por esta 6ª Turma Recursal em diversos casos similares, haja vista a necessidade de observância ao princípio da indisponibilidade do interesse público em relação à concessão de benefícios fiscais. "

Sendo assim, diante da ausência de elementos que alterem o entendimento acima externado, quanto à inexistência do *fumus boni iuris* e o *periculum in mora*, para a concessão antecipação de tutela, especialmente por não vislumbrar o risco do resultado útil do processo, mantenho o indeferimento da liminar pretendida.

Ante o exposto, **VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO** à medida de urgência apresentada, nos termos da fundamentação supra. Sem condenação em custas e honorários. Intimem-se. Preclusa esta decisão, certifique-se e dê-se baixa. Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).

5001364-73.2025.4.02.5101

510015412396 .V2